

1501497-91.2019.8.26.0233

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Letícia Lemos Rossi

Comarca: Ibaté

Foro: Foro de Ibaté

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL PETRUCCELLI RAVENA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Letícia Lemos Rossi

Vistos.

RAFAEL PETRUCCELLI RAVENA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de setembro de 2019, por volta das 22h40min, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibaté

Foro de Ibaté

Vara Única

Rua Albano Buzo, 367, Ibaté - SP - cep 14815-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501497-91.2019.8.26.0233 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501497-91.2019.8.26.0233

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL PETRUCCELLI RAVENA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Letícia Lemos Rossi

Vistos.

RAFAEL PETRUCCELLI RAVENA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de setembro de 2019, por volta das 22h40min, em determinado ponto da Rua Pedro Ronchin, Jardim Icarai, neste

município e comarca, trazia consigo, sem autorização, para o fim de posterior entrega ao consumo de terceiro, 03 microtubos plásticos contendo cocaína (massa líquida 0,45 gramas).

Regularmente notificado (fls.45), o acusado ofereceu defesa preliminar, posteriormente sendo recebida a denúncia no dia 18/03/2021(fl.66), seguindo-se a citação do acusado (fls.81).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, passando-se ao interrogatório do acusado.

O ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, considerando-se a primariedade para a fixação da pena-base no mínimo legal, com a aplicação da redução da pena privativa de liberdade prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo. Pugnou, por fim, a anotação do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Já o ilustre Defensor, pugnou pela absolvição do acusado, ante a atipicidade da conduta por coação irresistível. Subsidiariamente, pugnou pela concessão dos benefícios legais.

Em síntese, o RELATÓRIO.
DECIDO.

Incontroversa a materialidade dos delitos vem comprovada no laudo de exame químico-toxicológico encartado a fls. 15/17, com resultado positivo para cocaína.

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu negou a traficância. Esclareceu que sua mãe pediu para que ele buscar os entorpecentes ou ela ficaria agressiva.

O policial Mike contou em seu depoimento que participou da ocorrência. Ao avistar o réu, ele descartou um saquinho contendo cocaína. Ainda encontrou uma quantia em dinheiro. Ao ser questionado sobre a droga, ele disse que não era de sua propriedade e que estaria apenas estava guardando para outra pessoa.

A genitora do acusado esclareceu que as drogas encontradas com o Rafael eram para ela. Pediu para ele comprar, pois é usuária de cocaína e crack há quase 20 anos, tendo forte comprometimento com a dependência química. Também disse que é dependente de medicações e quando está sob efeito dos remédios não consegue se deslocar para comprar entorpecentes.

Como se vê, em que pese a lamentável situação familiar de vício de sua genitora, é certo que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas, porquanto trazia consigo entorpecentes para entregar a terceiro para consumo, o que permite enquadramento da conduta na figura típica do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Não socorre à defesa a alegação de que o réu estava diante de coação moral irresistível, diante da ausência de prova nesse sentido. A mera alegação de que sua genitora se tornava agressiva sem as drogas não enseja a aplicação do artigo 22 do Código Penal, não tendo havido a descrição, e muito menos a comprovação, de situação que configure intimidação grave a ponto de configurar a mencionada excludente de culpabilidade, pois a possibilidade de conflito familiar não autorizava a conduta do acusado.

Dessa forma, estando incontestado que o réu trazia consigo entorpecente para entrega

a consumo de terceiros, caracterizado está o crime de tráfico de drogas, sendo a condenação medida de rigor.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

O réu é primário (fls. 27).

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, possível a fixação da pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, em que pese a presença da atenuante da menoridade, mantenho a pena inalterada para que não seja reduzida aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, verifico que o réu é primário, de bons antecedentes e não há comprovação de que se decida à atividade criminosa nem que integre organização criminosa, fazendo jus à causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo, fixando-se a pena final em 1 ano e 8 meses de detenção e pagamento de 166 dias-multa, em valor unitário mínimo.

As condições pessoais do acusado e as circunstâncias do fato permitem a fixação do regime inicial aberto para o resgate da reprimenda.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para, com fundamento no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, CONDENAR o acusado RAFAEL PETRUCHELLI RAVENA à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, em valor unitário mínimo.

Diante das circunstâncias específicas e excepcionais do fato, autorizo a restituição ao acusado do valor apreendido às fls. 6, por não ter sido demonstrado nos autos que se trata de produto do tráfico de drogas.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva dos acusados no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

O réu é isento de custas por estar assistido pelo convênio da OAB-SP. Arbitro os honorários da Defesa nomeada em 100% da tabela, nos termos do Convênio Defensoria Pública/OAB-SP. Expeça-se certidão.

P.I.C. Oportunamente, arquivem-se.

Ibaté, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA